

EXAMEN – PASSATION DES MARCHÉS

2025-2026

Durée : 2 heures

Niveau : L3 GRH

Partie 1 : Questions du Cours – 14 points

(Répondez en 3 à 5 lignes maximum, 2 points par question)

1. Expliquez les **trois principes fondamentaux** des marchés publics et donnez un exemple concret pour chacun.
2. Comparez les **anciennes et nouvelles procédures** de passation sous la Loi 024-2021 en prenant l'exemple d'un marché de travaux.
3. Décrivez les **étapes de la planification stratégique** (PPM et PAM) et leur importance dans la modernisation des marchés publics.
4. Quelles sont les **nouvelles catégories de marchés** introduites par la Loi 024-2021 ? Donnez un exemple pour chacune.
5. Comment la Loi 024-2021 **renforce-t-elle la transparence et la lutte contre la corruption** ? Citez trois mesures.
6. Expliquez le rôle de l'**ARMP** dans le contrôle et la régulation des marchés publics après la réforme.
7. Comparez l'appel d'offres ouvert et l'appel d'offres restreint en termes de seuils, délais, et procédures.

PARTIE 2 : ÉTUDE DE CAS – 7 POINTS

Cas :

La commune de KIFFA lance un marché pour la construction d'une école primaire.

- Montant estimé : 80 millions MRU
- Délai prévu : 12 mois
- Critères : Prix (50 %), Technique (30 %), Social (10 %), Environnement (10 %)
- 5 entreprises ont soumissionné, dont 2 PME locales.

Questions :

1. Quelle **procédure de passation** doit être utilisée ? Justifiez votre réponse. (2 points)
2. Quelles **études préalables** doivent être réalisées ? Détaillez. (1 points)
3. Comment les **critères de sélection** doivent-ils être appliqués pour respecter la Loi 024-2021 ? (2 points)
4. Identifiez **trois risques** potentiels dans l'exécution de ce marché et proposez des mesures de mitigation. (2 points)

Bonne chance